다. 임대차 기간

- **(임대기간)** 임대차 기간 기재 여부를 확인해야 하며, 개시일 또는 만료일만 기재되어 있어도 가능
  - 개시일 또는 만료일만 기재된 경우 2년으로 간주(주임법 제4조제1항)하여 RTMS 입력 시 계산 또는 역산하여 입력 가능하나 신청인에게 확인하여 처리하는 것이 바람직
- **(기간만료)** '21.6.1. 이후 체결된 계약이 신고일 기준 임대기간 만료가 된 경우에도 신고는 가능하며, 계약서 제출 시 확정일자도 부여
- **(계약일 기재 여부)** 계약일이 기재되어 있지 아니한 경우 신고인에게 계약일을 확인하여 기재하거나 보완 후 처리

라. 보증금·차임

- **(보증금)** 보증금이란, 명칭에 관계없이 임차인이 차임·관리비 등의 채무 담보를 위하여 임대인에게 교부하고 계약 종료 시 임차인이 반환받기로 약정한 금전을 의미
  - 계약서에 글자로 기재된 금액과 숫자로 기재된 금액이 있는 경우 일치 여부 확인하고 상이할 경우 보완 후 처리
- **(차임)** 보증금의 부분으로 일반적으로 월세로 통칭하는 월차임을 말하며, 임대차의 대가로 임대인에게 귀속되는 금전을 의미
  - 계약서에 글자로 기재된 금액과 숫자로 기재된 금액이 있는 경우 일치 여부 확인하고 상이할 경우 보완 후 처리
  - 주(週) 또는 연(年) 단위 차임 등으로 기재된 경우 임대차 기간 대비 월 단위 차임으로 환산하여 입력
- **(신고대상 금액)** 임대차 신고대상인 보증금 6천만원 초과 또는 월차임 30만원 초과 여부를 확인하고 대상이 아닌 경우 반려 및 별도 확정일자 부여 신청을 안내(창구에 안내문 비치 권장)

  ※ 월차임을 보증금으로 환산하여 보증금 산정하지 않음, 관리비는 월차임에 포함되는 사항 아님

마. 기타

- **(신고사항 확인)** 계약서를 제출하여 임대차 신고를 하는 경우에는 별도 임대차 신고서 제출은 생략되며, 임대차 신고사항(시행규칙 제6조의2제1항)이 모두 확인되는 계약서에 한정
  - 따라서 계약서 원본에 신고사항이 모두 기재되어 있지 아니한 경우 신고인에게 보완요청 및 완료 후 처리

  ※ 부정확한 내용의 계약서 원본 제출 시 확정일자 부여에 따른 우선변제권 확보가 불가할 수 있음을 안내 후

보완요청 다만, 주소·성명 등 글자 인식 부정확, 계약갱신요구권 행사 여부 등의 사안의 경우 신청인 등에게 문의·확인하여 담당자 보완 후 처리

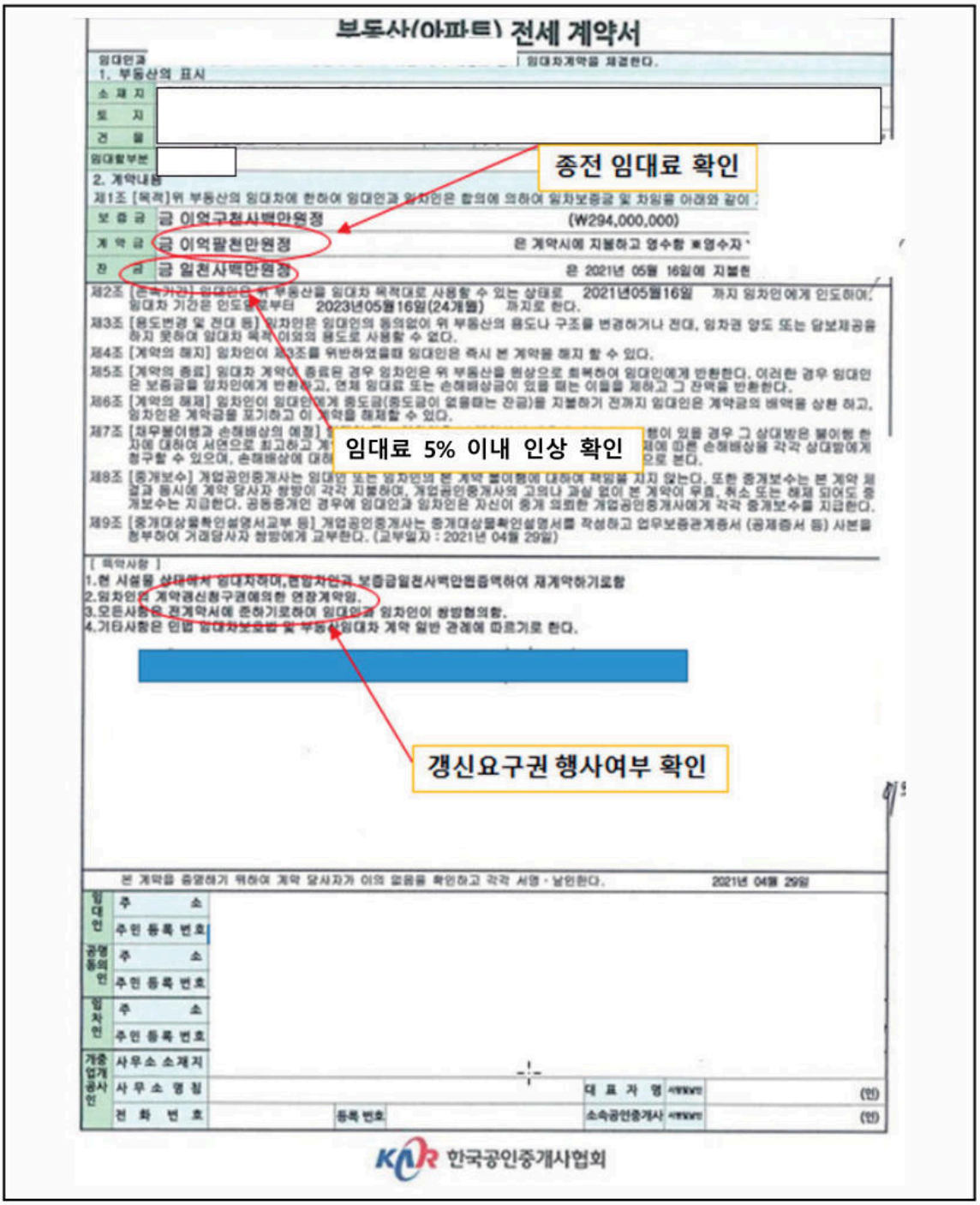
- **(확정일자 부여 계약서)** 확정일자가 기 부여된 계약서를 제출하여 신고하는 것도 무방
- **(계약서 원/사본 여부)** 임대차계약서는 원본·사본과 관계없이 계약서로 확인되는 경우 처리, 사본의 경우 신고사항 확인이 어려운 상태의 팩스본·복사본인 경우 반려 및 보완 후 처리

  * 확정일자 제도의 취지에 비추어 볼 때 원본이 아닌 사본에 확정일자를 갖추었다 하더라도 대항력의 판단에 있어서는 아무런 차이가 없다고 봄이 상당하다(대판 2005다45537)

- **(계약서 반환 여부)** 방문 신고 시 계약서 원본이 제출된 경우 스캔 파일 생성 또는 RTMS 업로드 후 계약서 원본과 함께 신고필증 교부
- **(계약갱신요구권 행사 여부 확인)** 갱신계약 신고 시 계약서를 제출하여 신고를 하는 경우 종전 임대료와 계약갱신요구권 행사 여부가 확인되지 않을 때에는 임대차계약서나 신고서에 갱신요구권 사용여부를 기재하도록 보완요청

  ※ 주택임대차보호법상 주택임대차표준계약서 서식에 계약갱신요구권 항목 추가 개정('21.8.18.)되었으므로 확인 후 입력 처리

☑ 참고 : 임대차 계약서 상 갱신정보 확인사항



부동산(아파트) 전세 계약서

임대인과 임차인은 아래 표시 부동산에 관하여 다음 계약내용과 같이 임대차계약을 체결한다.

1. 부동산의 표시

소재지	
토지	
건물	
임대할부분	

2. 계약내용

제1조 [목적] 위 부동산의 임대차에 한하여 임대인과 임차인은 합의에 의하여 임차보증금 및 차임을 아래와 같이 지불하기로 한다.

보증금	금 이억구천사백만원정	(₩294,000,000)
계약금	금 이억팔천만원정	은 계약시에 지불하고 영수함 ■영수자
잔금	금 일천사백만원정	은 2021년 05월 16일에 지불한

제2조 [존속기간] 임대인은 위 부동산을 임대차 목적대로 사용할 수 있는 상태로 2021년05월16일 까지 임차인에게 인도하며, 임대차 기간은 인도일로부터 2023년05월16일(24개월) 까지로 한다.

제3조 [용도변경 및 전대 등] 임차인은 임대인의 동의없이 위 부동산의 용도나 구조를 변경하거나 전대, 임차권 양도 또는 담보제공을 하지 못하며 임대차 목적 이외의 용도로 사용할 수 없다.

제4조 [계약의 해지] 임차인이 제3조를 위반하였을때 임대인은 즉시 본 계약을 해지 할 수 있다.

제5조 [계약의 종료] 임대차 계약이 종료한 경우 임차인은 위 부동산을 원상으로 회복하여 임대인에게 반환한다. 이러한 경우 임대인은 보증금을 임차인에게 반환하고, 연체 임대료 또는 손해배상금이 있을 때는 이를을 제하고 그 잔액을 반환한다.

제6조 [계약의 해제] 임차인이 임대인에게 중도금(중도금이 없을때는 잔금)을 지불하기 전까지 임대인은 계약금의 배액을 상환 하고, 임차인은 계약금을 포기하고 이 계약을 해제할 수 있다.

제7조 [채무불이행과 손해배상의 예정] [illegible] 행이 있을 경우 그 상대방은 불이행 한 자에 대하여 서면으로 최고하고 계 [illegible] 제에 따른 손해배상을 각각 상대방에게 청구할 수 있으며, 손해배상에 대하 [illegible] 으로 본다.

제8조 [중개보수] 개업공인중개사는 임대인 또는 임차인의 본 계약 불이행에 대하여 책임을 지지 않는다. 또한 중개보수는 본 계약 체결과 동시에 계약 당사자 쌍방이 각각 지불하며, 개업공인중개사의 고의나 과실 없이 본 계약이 무효, 취소 또는 해제 되어도 중개보수는 지급한다. 공동중개인 경우에 임대인과 임차인은 자신이 중개 의뢰한 개업공인중개사에게 각각 중개보수를 지급한다.

제9조 [중개대상물확인설명서교부 등] 개업공인중개사는 중개대상물확인설명서를 작성하고 업무보증관계증서 (공제증서 등) 사본을 첨부하여 거래당사자 쌍방에게 교부한다. (교부일자 : 2021년 04월 29일)

[특약사항]

1.현 시설물 상태에서 임대차하며,현임차인과 보증금일천사백만원즘액하여 재계약하기로함

2.임차인은 계약갱신청구권에의한 연장계약임.

3.모든사항은 전계약서에 준하기로하며 임대인과 임차인이 쌍방협의함.

4.기타사항은 민법 임대차보호법 및 부동산임대차 계약 일반 관례에 따르기로 한다.

본 계약을 증명하기 위하여 계약 당사자가 이의 없음을 확인하고 각각 서명 · 날인한다. 2021년 04월 29일

임대인	주 소				
	주민 등록 번호				
공동중개인	주 소				
	주민 등록 번호				
임차인	주 소				
	주민 등록 번호				
개업공인중개사	사무소 소재지				
	사 무 소 명 칭		대 표 자 명		(인)
	전 화 번 호	등록번호	소속공인중개사		(인)

한국공인중개사협회

☑ 참고 : 주택임대차표준계약서('21.8.18. 개정)

이 계약서는 법무부가 국토교통부 서울시 및 관련 전문가들과 함께 민법, 주택임대차보호법, 공인중개사법 등 관계법령에 근거하여 만들었습니다. **법의 보호를 받기 위해 [중요확인사항] (별지1)을 꼭 확인하시기 바랍니다.**

주택임대차표준계약서

□보증금 있는 월세
□전세 □월세

임대인( )과 임차인( )은 아래와 같이 임대차 계약을 체결한다

[임차주택의 표시]

소 재 지	(도로명주소)			
토 지	지목		면적	㎡
건 물	구조·용도		면적	㎡
임차할부분	상세주소가 있는 경우 동·층·호 정확히 기재		면적	㎡
계약의 종류	□ 신규 계약		□ 합의에 의한 재계약	
	□ 「주택임대차보호법」 제6조의3의 계약갱신요구권 행사에 의한 갱신계약 * 갱신 전 임대차계약 기간 및 금액 계약 기간: . . . ~ . . . 보증금:			

계약갱신요구권 확인

미납 국세·지방세	선순위 확정일자 현황	확정일자 부여란
□ 없음 (임대인 서명 또는 날인 ㊞) □ 있음(중개대상물 확인·설명서 제2쪽 II. 개업공인중개사 세부 확인사항 '⑨ 실제 권리관계 또는 공시되지 않은 물건의 권리사항'에 기재)	□ 해당 없음 (임대인 서명 또는 날인 ㊞) □ 해당 있음(중개대상물 확인·설명서 제2쪽 II. 개업공인중개사 세부 확인사항 '⑨ 실제 권리관계 또는 공시되지 않은 물건의 권리사항'에 기재)	* 주택임대차계약서를 제출하고 임대차 신고의 접수를 완료한 경우에는 별도로 확정일자 부여를 신청할 필요가 없습니다.

[계약내용]

제1조(보증금과 차임) 위 부동산의 임대차에 관하여 임대인과 임차인은 합의에 의하여 보증금 및 차임을 아래와 같이 지불하기로 한다.

보 증 금	금	원정(₩)	
계 약 금	금	원정(₩	)은 계약시에 지불하고 영수자 (인)
중 도 금	금	원정(₩	)은 년 월 일에 지불하며
잔 금	금	원정(₩	)은 년 월 일에 지불한다
차임(월세)	금	원정은 매월	일에 지불한다(입금계좌:)

4 신고서 작성기준 및 방법 등(계약서 미제출 경우)

가. 1건 계약서 1건 신고서 작성

- 1건의 주택 임대차 계약별로 신고의무가 발생하므로, 계약서 원본 제출이 불가할 경우 신고서 작성은 1건의 임대차 계약을 기준으로 1건 신고서 작성

나. 신고서 및 별지 사용

- 계약 당사자인 임대인 또는 임차인이 다수인 경우 대표 임대인 또는 임차인 1인의 인적사항만을 기재하여 제출 가능
- 모든 계약 당사자를 기재하고자 할 경우 별지에 인별 인적사항을 기재하고 간인하여 제출

다. 신고서 사항별 작성 방법(Ⅲ-3. 계약서 확인사항 참고)

- **(인적사항)** 계약당사자 성명·주민(법인)등록번호·주소·연락처
- **(목적물)** 임대차 주택의 종류·소재지(주소)·임대면적을 기재
  - 아파트 방 1칸, 단독주택 옥탑방, 지하, 방 1칸, 복합건물 주택 층 등 일부만 사용하는 경우로 임대면적(㎡)을 특정할 수 없는 경우 방의 수(칸)를 기재(임대면적 기재 시 방의 수(칸) 미기재)
- **(계약내용)** 신규계약인 경우 임대료(보증금/월차임), 계약기간, 계약체결일을 기재하고, 갱신계약인 경우 종전 임대료, 갱신 임대료(보증금/월차임), 갱신계약기간, 갱신계약체결일, 계약갱신청구권 행사 여부를 기재

  ※ 신고서 구체적인 작성 방법은 신고서 작성방법을 참고·활용

신고서 작성 예시

■ 부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제5호의2서식] 〈개정 2023. 12. 29.〉

부동산거래관리시스템(rtms.molit.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

주택 임대차 계약신고서

※ 뒤쪽의 유의사항 · 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

접수번호		접수일시		처리기간	지체없이

①임대인	성명(법인명) 김 ○ ○		주민등록번호(법인 · 외국인등록번호) 111111-2222222	
	주소(법인소재지) ○○시 ○○구 ○○동 ○○아파트 111동 1111호			
	전화번호 0111-2222-3333		휴대전화번호 010-0000-1111	
②임차인	성명(법인명) 박 ○ ○		주민등록번호(법인 · 외국인등록번호) 222222-3333333	
	주소(법인소재지) ○○시 ○○구 ○○동 ○○아파트 222동 2222호			
	전화번호 0111-2222-3333		휴대전화번호 010-0000-1111	
③임대 목적물 현황	종류	아파트[ ] 연립[ ] 다세대[ ] 단독[ ] 다가구[v] 오피스텔[ ] 고시원[ ] 그 밖의 주거용[ ]		
	④소재지(주소)	○○시 ○○구 ○○동		
	건물명(○○빌라)	동 3 층 2 호		
	⑤임대면적(㎡)	모름	방의 수(칸)	2 칸

임대 계약내용	⑥신규 계약 [ ]	임대료	보증금	원
			월차임	원
		계약기간	년 월 일 ~ 년 월 일	
		체결일	년 월 일	
	⑦갱신 계약 [v]	종전 임대료	보증금	200,000,000 원
			월차임	600,000 원
		갱신 임대료	보증금	200,000,000 원
			월차임	700,000 원
		계약기간	2023 년 1 월 1 일 ~ 2024 년 12 월 31 일	
		체결일	2022 년 12 월 25 일	
		⑧「주택임대차보호법」 제6조의3에 따른 계약갱신요구권 행사 여부	[v] 행사 [ ] 미행사	

개업 공인중개사	사무소 명칭	○○공인중개사사무소	사무소 명칭	□□공인중개사사무소
	사무소 소재지		사무소 소재지	
	대표자 성명	김 ○ ○	대표자 성명	박 ○ ○
	등록번호	00-00-00	등록번호	00-00-00
	전화번호	0111-2222-3333	전화번호	0111-2222-3333
	소속공인중개사 성명	이 ○ ○	소속공인중개사 성명	최 ○

「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제6조의2제1항부터 제3항까지 및 같은 법 시행규칙 제6조2제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 위와 같이 주택 임대차 계약 내용을 신고합니다.

2022 년 12 월 29 일

신고인 임대인 : 김 ○○ (서명 또는 인)
임차인 : 박 ○○ (서명 또는 인)
제출인 : (서명 또는 인)
(위임 제출시)

시장 · 군수 · 구청장 (읍 · 면 · 동장 · 출장소장) 귀하

5 주택 임대차 변경 신고(법 제6조의3 제1항)

가. 변경 신고대상

- 주택 임대차 계약체결에 따른 임대차 신고(법 제6조의2) 이후 당해 계약의 계약기간 중 보증금, 차임 등 임대차 가격이 변경된 경우 변경 신고대상
  - 변경 신고는 임대차 신고 이후 **계약기간 중 임대차 보증금, 차임 등 증감이 발생한 경우에만 해당**
  - **계약 만료 후 임대차 가격의 증감을 수반한 갱신계약은 신규 임대차 신고대상(법 제6조의2)으로 변경 신고대상이 아님**

나. 변경 신고사항·방법 및 처리

- **(신고사항)** 변경신고 신고사항은 변경임대료(보증금/차임) 및 변경계약체결일이며, 기존 임대차 계약 신고필증 관리번호가 확인되는 경우 기존 계약 당사자 인적사항, 소재지, 계약기간, 기존임대료 정보는 자동 입력 가능
  - 신고필증 관리번호가 확인되는 경우 변경임대료와 변경계약체결일만 변경신고서에 기재 가능하나 계약기간 중 계약 당사자 등 기 신고사항이 변경된 경우 변경신고서에 변경 사항을 기재
- **(신고방법 및 처리)** 신고방법은 'Ⅱ-3' 공동(일방)·단독·국가등·대리, 각 해당되는 방법 및 처리절차는 동일

6 주택 임대차 해제 신고

가. 해제 신고대상

- 주택 임대차 계약체결에 따른 임대차 신고(법 제6조의2) 이후 당해 임대차 계약 이행 전 계약을 해제하는 경우 해제 신고대상
  - 임대차 계약기간 만료 또는 임대차 계약 존속 중 계약해지 요건(월차임·관리비 미납 등) 충족 등에 따라 해지하는 경우는 해제 신고대상 아님

    * 통상 계약 시작일 이후는 해지, 시작일 이전은 해제

나. 해제 신고사항·방법 및 처리

- **(신고사항)** 해제신고 신고사항은 해제사유 발생일 및 해제사유이며, 기존 임대차 계약 신고필증 관리번호가 확인되는 경우 기존 계약 당사자 인적사항, 소재지, 계약기간 정보는 자동 입력 가능
  - 신고필증 관리번호가 확인되는 경우 해제사유 발생일과 해제사유만 해제신고서에 기재 가능하나 계약기간 중 계약 당사자 등 기 신고사항이 변경된 경우 해제신고서에 변경 사항을 기재
- **(신고방법 및 처리)** 신고방법은 'Ⅱ-3' 공동(일방)·단독·국가등·대리, 각 해당되는 방법 및 처리절차는 동일

  ※ 해제신고는 신고필증이 아닌 해제확인서 발급

7 주택 임대차 정정 신고

가. 정정 신고대상

- 주택 임대차 계약체결에 따른 임대차 신고 이후 신고사항에 대하여 가격(변경신고) 외의 조건을 오기 등으로 잘못 기재한 경우에만 정정 신고 대상임

  ※ 신고일 이후 정정 신고 시 정정된 사항이 반영된 확정일자가 정정신고일에 새로 부여되는 것에 유의할 것(기존 확정일자는 삭제되지 않고 유지)

  - **<u>당사자 간 임대료, 변경·재계약 등은 오기를 정정하는 것이 아니므로 변경 또는 신규 임대차 신고 대상임</u>**

  ※ 임대료 변경 → 변경 신고

  ※ 재계약 → 신규 신고 시 임대계약 내용을 갱신계약으로 선택

나. 정정 신고사항·방법 및 처리

- **(신고방법)** 기존 신고의 신고필증에 오기한 신고사항* 부분에 삭선을 긋고 정정기재 후 당사자 서명 또는 날인하고, 임대차 계약서를 첨부하여 신고

  * 시행규칙 제6조의2제1항 각 호에 해당하는 계약당사자 인적사항, 주택 소재지, 종류, 임대료, 계약기간 등
- **(신고방법 및 처리)** 신고방법은 'Ⅱ-3' 공동(일방)·단독·국가등·대리, 각 해당되는 방법 및 처리절차는 동일

  ※ 정정신고의 경우 신고서는 정정 신고필증으로 대체

RTMS 변경신고, 정정신고 등 처리 관련 확정일자 처리시 주의사항

◦ 변경신고
- 금액의 변동이 생긴 경우 변경신고서 양식을 통해 신고하는 것이며, 기존의 확정일자가 존재한 채 변경신고한 금액으로 확정일자가 새로 부여됨(신규 확정일자의 부여일은 변경신고 승인일)

◦ 정정신고
- 금액 외 사항이 변동된 경우 정정신고시 정정한 사항으로 확정일자가 새로 부여됨(신규 확정일자의 부여일은 정정신고 승인일)

◦ 직권정정
- 서명 취소 후 신고사항 변경, 다시 공무원 재승인(확정일자는 재부여 되지 않고, 신고일도 변경되지 않음)
  ☞ 현재 확정일자만의 직권정정 기능이 제한되어 있으며, 필요한 경우 지원요청서를 통해 콜센터에 접수할 것

8 임대차 신고제 관련 의제 처리(전입신고·확정일자 등)

※ 의제되는 인허가의 법률상 실체적 요건을 충족하여야만 의제효과 발생(법제처)

가. 전입신고 시 임대차 신고 의제 처리요건(법 제6조의5제1항)

- **(신고방법)** 주민등록법에 따른 **전입신고 시 임대차계약서 또는 임대차신고서를 제출하는 경우** 임대차 신고 의제 처리되어 별도 임대차 신고를 하지 않아도 됨
  - 다만, 전입신고를 하지 않는 경우 별도 임대차 신고를 해야 함
    ※ 민원인 입장에서 전입신고시 임대차계약서를 제출하는 경우 임대차신고가 일괄처리되는 것이지, 임대차신고 담당 공무원은 RTMS에 전산입력 처리해야함을 유의할 것(전입신고 항목에 임대차신고 관련 항목 미포함)
- **(정부24)** 정부24를 통한 인터넷 전입신고시 임대차계약서를 첨부하는 경우 전입신고 및 임대차신고 일괄처리('23.7.14~)
  - 계약서 확인방법 : 정부24 공무원창구 내 전입신고 내역 확인 페이지
    ☞ 전입신고와 임대차신고 담당공무원이 동일한 경우 RTMS에 직접 임대차신고 처리, 다른 경우 제출된 임대차계약서를 인계·인수하여 임대차 신고가 처리될 수 있도록 조치 필요(다음페이지 참고)
    ※ 임대차 개시일이 시작되기 이전에 임대차신고가 접수된 경우, 전입신고를 임대차개시일 이전처리 시 기존 임차주택의 대항력이 상실되어 보증금 회수가 어려워질 수 있으므로 전입신고는 추후 처리해야 함을 유의

정부24 내 전입신고 공무원창구 기능 신설 화면

주거이전 우편물 전송서비스 수수료(인당)

구 분	동일권역		타 권역	
	3개월 이내	3개월 연장 마다	3개월 이내	3개월 연장 마다
개인(1인당)	무 료	4,000원	7,000원	7,000원
단체(법인·사업자)	무 료	53,000원	70,000원	70,000원

☛ 전입신고(민원24)를 통한 서비스 신청은 3개월 이내만 가능
(연장신청은 우체국창구 또는 인터넷우체국을 통해서 신청)

※ 권역 구분
① 수도권역(경기도, 서울특별시, 인천광역시) ② 강원권역(강원도) ③ 충북권역(충청북도)
④ 충남권역(충청남도, 대전광역시, 세종특별자치시) ⑤ 전북권역(전라북도)
⑥ 전남권역(전라남도, 광주광역시) ⑦ 경북권역(경상북도, 대구광역시)
⑧ 경남권역(경상남도, 부산광역시, 울산광역시) ⑨ 제주권역(제주특별자치도)

※ 서비스 중도해지 시 이용기간 일할 계산하여 차액 환불

※ 기타 문의사항은 1588-1300(우체국 콜센터)를 이용하여 주시기 바랍니다.

○우편물 전송을 받으려 하는 세대주 및 세대원
- 서명기재 : [redacted]
○신청인 전화번호(휴대전화번호) : [redacted]

※ 납부방법에 대한 문자메시지 안내를 위해 정확한 휴대전화번호를 입력하여 주시기 바랍니다.

위의 사항을 확인하였고 정보제공에 동의합니다. ☑

신청일	2023 년 07 월 일

전입신고 담당자는 임대차신고 담당자에게 임대차계약서 인계

초등학교배정요청여부	N

구비서류

서류명	제출방법	제출파일	크기
이통장등의 사후확인생략을 위한 서류 제출	인터넷	계약서(스캔본).pdf	831 KB

* [행정정보 공동이용 보기] 문의사항은 행정정보공유센터(1600-8200)로 연락하시기 바랍니다. 행정정보 공동이용 보기 행정정보 공동이용 바로가기

나. 주택 임대사업자의 임대차 신고 의제(법 제6조의5제2항)

- 「공공주택 특별법」 또는 「민간임대주택 특별법」에 따른 임대사업자가 각 법에 따른 임대차 계약 신고 등을 **이행한 경우** 거래신고법의 임대차 신고는 의제 처리됨
  - 민임법상 표준임대차계약서로 임대차신고 하는 경우 등 임대인이 임대사업자임이 확인되는 경우에는 주택부서로 신고 안내하고, 임차인이 원하거나 임대인이 임대사업자임을 확인할 수 없는 경우에는 임대차신고 접수 처리
  - 개별법에 따른 신고는 신고기한 등이 다르므로 임차인은 확정일자 부여 필요 시 별도 확정일자 부여 신청을 해야 함

    ※ 임대사업자 등록물건의 경우 거래신고법에 따른 임대차신고를 완료하더라도, 민임법에 따른 임대차신고(렌트홈) 의무가 완료되지 않아 과태료 대상에 해당됨을 유의

    ⇒ 임대사업자의 경우 주민센터가 아닌 시·군·구(지자체 주택부서)로 안내

다. 임대차 신고 시 확정일자 부여 의제 처리요건(법 제6조의5제3항)

- **(신고방법)** 임대차 신고 시 계약서를 제출하는 경우에는 계약서를 접수한 때에 확정일자 부여 효력을 득하게 됨
  - 다만, 계약서를 제출하지 아니하는 경우 확정일자 부여 의제 처리가 불가하므로 필요 시 별도의 확정일자 부여 신청

    * 임대차 신고를 통한 확정일자 부여 시 확정일자 수수료 없음(방문/온라인 모두)

2025
주택 임대차계약
신고제 사무편람

Ⅳ

과태료 부과

MINISTRY OF LAND,
INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT

Ⅳ 과태료 부과

1 주택 임대차 신고의무 및 관련 위반행위 등

가. 임대차 계약 신고기한(법 제6조의2)

- 주택 임대차 계약체결일로부터 30일 이내
- 계약서 작성 경우 : 임대차 계약서 작성과 동시에 계약금 등 금원을 지급한 경우 계약서 작성일을 기준으로 30일 이내
  - 계약서 작성 전 계약금 등 금원을 먼저 지급한 후 계약서를 작성한 경우 금원 지급일 기준으로 30일 이내
- 계약서 미작성 경우 : 임대차 계약 성립과 동시에 계약금 등 금원을 지급한 경우 금원 지급일 기준으로 30일 이내
  - 금원 지급 전이라도 당사자 쌍방의 임대차 계약이 성립된 경우 계약성립(체결)일 기준으로 30일 이내 신고

나. 임대차 변경계약 신고기한(법 제6조의3)

- 주택 임대차 변경 계약체결일로부터 30일 이내
- 주택 임대차 계약체결에 따른 임대차 신고(법 제6조의2) 이후 당해 계약기간 중 보증금, 차임 등 임대차 가격 변경이 대상
  - 변경 신고는 기존 임대차 신고 이후 계약기간 중 임대차 보증금, 월 차임 변경이 발생한 경우에만 해당
  - 계약 만료 후 임대차 가격의 증감을 수반한 갱신계약은 신규 임대차 신고대상(법 제6조의2)으로 변경 신고대상 아님

다. 임대차 계약 해제 신고기한(법 제6조의3)

- 주택 임대차 계약체결에 따른 임대차 신고(법 제6조의2) 이후 당해 임대차 계약 이행 전(입주 전) 계약 해제의 경우, 해제가 확정된 날부터 30일 이내
  - 임대차 계약기간 만료 또는 임대차 계약 존속 중 계약해지 요건(월차임·관리비 미납 등)충족 등에 따라 해지하는 경우는 해제 신고대상 아님

라. 기타 위반행위(법 제6조의4)

1) 임대차 계약(변경/해제) 거짓신고 조장·방조 행위(법 제6조의4제1항, 제4조제3호)

- 임대인 소득세 탈세 및 임차인의 부당한 월세 소득공제 행위 등을 위하여 계약금액, 기간 등 거짓신고 행위 조장·방조

2) 임대차 계약(변경/해제) 사실이 없음에도 거짓으로 신고하는 행위(법 제6조의4제1항, 제4조제4호)

- 제6조의2 또는 제6조의3에 해당하는 계약(변경/해제) 체결 사실이 없음에도 불구하고 거짓으로 같은 조에 따른 신고를 하는 행위
  - 임대차 시장 교란 등을 목적으로 체결한 사실이 없는 계약을 거짓으로 신고하거나 변경/해제가 되지 아니하였음에도 불구하고 변경/해제 신고한 경우

3) 신고 내용 조사 시 자료제출 요구 거부 행위(법 제6조의4제3항)

- 법 제6조의4제3항에 따라 신고 내용 조사 등 신고관청)의 거래대금 지급을 증명할 수 있는 자료 등 관련 자료 제출 요구 시 이를 거부하는 경우

2 위반행위별 과태료 부과 기준

가. 임대차 계약 신고 관련(법 제6조의2, 제28조제5항제3호, 변경신고 동일)

1) 지연신고

- 주택 임대차 계약체결일로부터 30일 이내 신고를 하지 아니한 경우 ⇒ 계약금액 및 신고해태 기간별 2만원~30만원

2) 공동신고 거부

- 주택 임대차 계약체결을 하였으나 공동 신고를 거부한 경우 ⇒ 계약금액별 10만원~30만원

3) 거짓신고

- 주택 임대차 계약 신고에 대하여 지연신고 과태료를 회피할 목적으로 계약일을 거짓으로 신고하거나, 계약 금액을 거짓으로 신고한 경우 ⇒ 100만원

나. 임대차 계약 해제신고 관련(법 제6조의3)

1) 지연신고

- 주택 임대차 해제확정일로부터 30일 이내 신고를 하지 아니한 경우 ⇒ 계약금액 및 신고해태 기간별 2만원~30만원

2) 공동신고 거부

- 주택 임대차 계약이 해제되었으나 공동 신고를 거부한 경우 ⇒ 계약금액별 10만원~30만원

3) 거짓신고

- 주택 임대차 계약 해제 신고에 대하여 지연신고 과태료를 회피할 목적으로 해제 사유발생일을 거짓으로 신고한 경우 ⇒ 100만원

다. 기타 위반행위 관련(법 제4조, 제6조의4)

- 주택 임대차 신고 금지행위 등 관련 규정은 기존의 매매 실거래 신고제도에서 적용되는 금지행위를 준용하고 있음

1) 임대차 계약(변경/해제) 거짓신고 조장·방조 행위(법 제6조의4제1항, 제4조제3호, 제28조제2항제3호)

- 거짓으로 제6조의2 또는 제6조의3에 따른 신고하는 행위를 조장하거나 방조하는 행위

2) 임대차 계약(변경/해제) 사실이 없음에도 거짓으로 신고하는 행위(법 제28조제1항제1호)

- 제6조의2 또는 제6조의3에 해당하는 계약(변경/해제) 체결 사실이 없음에도 불구하고 거짓으로 같은 조에 따른 신고를 하는 행위

3) 신고 내용 조사 시 자료제출 요구 거부 행위(법 제6조의4제3항)

- 법 제6조의4제3항에 따라 신고 내용 조사 등 신고관청의 거래대금 지급을 증명할 수 있는 자료 등 관련 자료 제출 요구 시 이를 거부하는 경우

3 과태료 부과 일반 기준(법 제28조제5항제3호)

가. 과태료 처분 적용기준

1) 시간적 범위에 따른 적용기준

- 지연·거짓신고 등 위반행위 기준 시점 ⇒ '25.6.1. 주택 임대차 계약 체결분부터 (6.1. 계약분 신고 이후 변경·해제 건도 적용)

  ※ 시행일로부터 4년(~'25.5.31)간 과태료를 부과하지 않는 계도기간을 운영하였으며, 계도기간 내 계약 건은 미적용

적용 예시

구 분	사례 1	사례 2
계약금액	보증금 3억원	보증금 1억, 월세 100만원 (환산가액 1억+2억*=총3억)
계약일	'25.3.1	'25.6.2.
신고일	'25.6.1.	'25.7.10.
과태료 대상	미대상	대 상
과태료 금액	-	4만원

※ 신고서에 기재된 월 차임액의 200배(시행령 별표3-마-비고2)

- 계도기간(21.6.1.~ 25.5.31.)동안에 체결된 주택 임대차계약은 과태료 부과 대상에서 제외되나, 신고기간이 도과한 경우라도 적극적인 신고 권장

  ※ 다만, 6.1일 이후 체결된 계약에 대하여 지연신고 과태료 부과 회피를 목적으로 계약일을 5.31. 이전으로 거짓으로 신고한 경우 거짓신고 과태료 부과 대상

2) 인적 범위에 따른 적용기준

- 계약 당사자의 위반행위에 대한 과태료 처분은 임대인·임차인 각각 별도 부과

  ※ 개업공인중개사의 위법행위 적발 시 공인중개사 담당 부서 통보 조치

나. 과태료 처분청(법 제28조제6항)

1) 임대차 신고 위반에 따른 과태료 처분청 : 시군구청

2) 읍면동사무소(주민센터)에서 위반행위 적발 후 위반행위 내용 등을 시군구청 통보 ⇒ 시군구청 조사 및 과태료 부과 절차 등 이행

다. 과태료 부과 감경 및 부과한계(별표 과태료 부과기준 1. 일반기준)

1) 과태료 부과 가중·감경

- 위반행위의 동기·결과 및 횟수 등을 고려하여 과태료 부과 기준금액의 2분의1의 범위 안에서 그 금액을 늘리거나 줄일 수 있음

  ※ 가중·감경은 법령에 따른 처분청의 재량권(기속재량)으로 과태료 처분청에서 법령에 따라 처분 결정

2) 과태료 부과의 한계

- 감경 또는 가중하여 부과하는 때에도 과태료 부과기준 금액의 상한을 초과할 수 없음

라. 신고기간 해태에 대한 면책

- "신고하지 않은 기간"이란 신고기간 만료일의 다음 날부터 기산하여 신고를 하지 않는 기간을 말하며, 다음의 사유가 있는 기간은 신고 해태기간에 산입하지 아니할 수 있음
  - 천재지변 등 불가항력적인 경우
  - 천재지변 등에 준하는 그 밖의 사유로 신고의무를 해태한 상당한 사유가 있다고 인정되는 경우

과태료 부과 기준(시행령 별표 3 법 제28조 제5항 관련)

위반행위	과태료
법 제6조2, 제6조의3에 따른 주택 임대차 계약의 신고를 하지 않거나 거짓으로 신고한 경우 (공동신고를 거부한 경우를 포함한다.)	
1) 신고 해태기간이 3개월 이하인 경우	
가) 계약금액이 1억원 미만인 경우	2만원
나) 계약금액이 1억원 이상 3억원 미만인 경우	3만원
다) 계약금액이 3억원 이상 5억원 미만인 경우	4만원
라) 계약금액이 5억원 이상인 경우	5만원
2) 신고 해태기간이 3개월 초과 6개월 이하인 경우	
가) 계약금액이 1억원 미만인 경우	4만원
나) 계약금액이 1억원 이상 3억원 미만인 경우	8만원
다) 계약금액이 3억원 이상 5억원 미만인 경우	12만원
라) 계약금액이 5억원 이상인 경우	15만원
3) 신고 해태기간이 6개월 초과 1년 이하인 경우	
가) 계약금액이 1억원 미만인 경우	6만원
나) 계약금액이 1억원 이상 3억원 미만인 경우	10만원
다) 계약금액이 3억원 이상 5억원 미만인 경우	16만원
라) 계약금액이 5억원 이상인 경우	20만원
4) 신고 해태기간이 1년 초과 2년 이하인 경우	
가) 계약금액이 1억원 미만인 경우	8만원
나) 계약금액이 1억원 이상 3억원 미만인 경우	13만원
다) 계약금액이 3억원 이상 5억원 미만인 경우	20만원
라) 계약금액이 5억원 이상인 경우	25만원
5) 신고 해태기간이 2년 초과인 경우 또는 **공동신고를 거부한 경우**	
가) 계약금액이 1억원 미만인 경우	10만원
나) 계약금액이 1억원 이상 3억원 미만인 경우	15만원
다) 계약금액이 3억원 이상 5억원 미만인 경우	25만원
라) 계약금액이 5억원 이상인 경우	30만원
6) 거짓으로 신고한 경우	100만원

비고

1) "신고 해태기간"이란 신고기간 만료일의 다음 날부터 기산하여 신고를 하지 않은 기간을 말한다. 다만, 다음의 사유가 기간은 신고 해태기간에 산입하지 아니할 수 있다.
   가) 천재지변 등 불가항력적인 경우
   나) 천재지변 등에 준하는 그 밖의 사유로 신고의무를 해태한 상당한 사유가 있다고 인정되는 경우
2) 계약금액은 신고서에 기재된 임대료의 보증금으로 한다. 다만, 보증금 외 차임이 있는 경우에는 그 차임액에 200배를 곱하여 환산한 금액을 포함하여 계산한다.

4 과태료 징수 절차 및 방법

가. 과태료 부과 사전 예고통지(질서위반행위규제법 시행령 제3조)

- 처분청은 과태료를 부과하려면 해당 위반행위를 조사·확인한 후 위반사실, 과태료 예정금액, 예고기간내 자진납부시 20%범위내 감경 받을 수 있다는 사실 등을 서면으로 과태료처분 대상자에게 통지
- 과태료를 부과하려면 10일 이상의 기간을 정하여 과태료처분 대상자에게 구술 또는 서면으로 의견을 진술할 기회를 주어야 하며, 기한내에 의견을 진술하지 않으면 의견이 없는 것으로 봄

나. 과태료 부과(질서위반행위규제법 제17조)

- 처분청은 과태료 부과기준에 따라 과태료를 부과하고 다음 사항을 기재한 서면으로 통지
  - 질서위반행위
  - 과태료 금액
  - 당사자의 성명(법인인 경우에는 명칭과 대표자의 성명)과 주소
  - 과태료 부과의 원인이 되는 사실, 과태료 금액 및 적용법령
  - 과태료를 부과하는 행정청의 명칭과 주소
  - 과태료 납부 기한, 납부 방법 및 수납 기관
  - 과태료를 내지 않으면 불이익이 부과될 수 있다는 사실과 그 요건
  - 이의제기 기간과 방법
  - 그 밖에 과태료 부과에 관하여 필요한 사항 등

다. 이의제기 및 법원 통보(질서위반행위규제법 제20조 및 제21조)

- 과태료 처분에 불복하는 자는 그 처분을 고지 받은 날부터 60일 이내에 처분청에 이의를 제기할 수 있음
  - 이의제기 시 처분청의 과태료 부과처분은 효력 상실
- 이의제기를 받은 처분청은 14일 이내에 의견 및 증빙서류를 첨부하여 관할법원에 통보하여야 함
  - 이의제기 당사자에게도 관할법원 통보사실을 통지해야 함

라. 과태료 징수

- 기한 내에 이의를 제기하지 아니한 경우 과태료가 확정되고, 과태료를 납부하지 아니한 때에는 국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수

5 과태료 부과 계도기간 운영 및 종료

- 임대차 신고제도 신규 도입에 따른 일반 국민들의 적응기간 등을 감안하여 시행일로부터 4년('21.6.1.~'25.5.31.)간 계도기간을 운영하며, 계도기간 중에는 과태료 미부과로 국민 부담을 완화하였으나, 제도 정착 및 정상 운영 등의 사유로 '25.6월부터 과태료 부과
  - '25.6.1.이후 체결된 주택 임대차 계약(지연·거짓신고 과태료) 또는 동 계약 신고분(거짓계약·거짓해제 과태료)부터(6.1. 계약분 신고 이후 변경·해제 건도 적용)

6 임대차 신고 의제처리 대상 관련

가. 전입신고의 임대차 신고 의제(법 제6조의5제1항)

- 「주민등록법」에 따른 전입신고(신거주지 전입한 날부터 14일 이내) 시 임대차계약서 또는 임대차신고서를 제출하는 경우 임대차 신고 의제
  - 법 제6조의5제1항에서 「제6조의2에도 불구하고」전입신고하는 경우 임대차 신고를 한 것으로 의제 규정을 두고 있음

☞ 따라서 「주민등록법」에 따른 전입신고 시 법 제6조의2에 따라 30일 이내에 임대차 신고를 하지 아니한 경우라 하더라도 신거주지로 전입신고 시 임대차 신고기한 도과 여부와 무관하게 과태료 부과 대상이 아님

나. 주택 임대사업자의 임대차 신고 의제(법 제6조의5제2항)

- 「공공주택 특별법」 제49조제6항 또는 「민간임대주택 특별법」 제46조제1항에 따라 임대사업자(임대인)는 계약체결(변경)일부터 3개월 이내 신고

- 법 제6조의5제2항에서 「제6조의2·3에도 불구하고」관련 법령에 따른 주택 임대차 계약의 신고 또는 변경신고를 하는 경우 임대차 신고를 한 것으로 의제 규정을 두고 있음

☞ 따라서 「공공주택 특별법」 또는 「민간임대주택 특별법」에 따라 계약체결(변경)일부터 3개월 이내 신고 시 거래신고법 제6조의2, 3에 따라 30일 이내에 임대차 (변경)신고를 하지 아니한 경우라 하더라도 과태료 부과 대상이 아님

2025
주택 임대차계약
신고제 사무편람

V

자진신고 및 신고포상금 제도

MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT

V 자진신고 및 신고포상금 제도

1 자진신고 과태료 감면(리니언시) 제도(법 제29조)

가. 과태료 면제 또는 감경대상

- 신고관청은 법 제28조제2항제1호부터 제3호까지 및 제3항부터 제5항까지의 어느 하나에 따른 위반사실을 자진 신고한 자에 대하여 과태료를 감경 또는 면제할 수 있음
  - 법임대차 신고 지연·거짓신고 과태료는 법 제28조제5항에 해당하여 지연·거짓신고에 대한 자진신고 감면대상임

나. 과태료 100% 면제 기준(시행령 제21조제1항제1호)

- 조사시작 이전 신고관청에 단독으로 신고한 최초의 자로 위반사실 입증에 필요한 자료 등을 제공하는 등 조사가 끝날 때까지 성실하게 협조한 경우

  ※ 조사시작 기준 : 신고관청에서 공문서를 발송한 날짜 기준(공문 발송일 자진신고 시 조사 전 신고임)

다. 과태료 50% 감경 기준(시행령 제21조제1항제2호)

- 조사시작 후 신고관청에 단독으로 신고한 최초의 자로 위반사실 입증에 필요한 자료 등을 제공하는 등 조사가 끝날 때까지 성실하게 협조한 경우

라. 과태료 감면 제외 사유(시행령 제21조제2항)

- 자진 신고하려는 부동산등 거래계약과 관련하여 「국세기본법」 또는 「지방세법」 등 관련 법령을 위반한 사실 등이 관계기관으로부터 신고관청에 통보된 경우
- 해당 부동산 소재지 신고관청에 자진 신고한 날로부터 과거 1년 이내에 3회를 초과하여 제1항제1호 및 제2호에 따른 자진 신고를 하여 과태료의 감경 또는 면제를 받은 경우

2 신고포상금의 지급(법 제25조의2)

가. 지급대상

- 관계 행정기관이나 수사기관에 다음의 사항을 신고하거나 고발한 자에게 예산의 범위 내에서 지급

> **영 제19조의2(포상금 지급대상 및 기준)** 제1항제1호 신고관청이 적발하기 전에 법 제25조의2제1항 제1호, 제1호의2, 제1의3호 또는 제1호의4에 해당하는 자를 신고하고 이를 입증할 수 있는 증거자료를 제출한 경우로 그 사건에 대하여 과태료가 부과된 경우

- 임대차 신고제 관련 신고포상금 대상 위반행위 : 주택 임대차 계약의 보증금·차임 등 계약금액(임대료)을 거짓으로 신고한 행위

나. 지급제외

- 공무원 직무와 관련하여 발견한 사실을 신고하거나 고발한 경우
- 해당 위반행위를 하거나 위반행위에 관여한 자가 신고하거나 고발한 경우
- 익명이나 가명으로 신고 또는 고발하여 신고인 또는 고발인을 확인할 수 없는 경우

다. 포상금 지급절차

① 신고서 및 증거자료를 신고관청에 제출

② 신고서를 제출받은 신고관청은 포상금 지급여부를 결정하고 신고인에게 통보

③ 포상금 지급결정을 통보받은 신고인은 국토교통부령으로 정하는 포상금 지급신청서를 작성하여 신고관청에 제출

④ 포상금 지급신청서 접수 후 2개월 이내에 지급

라. 기타사항

- 하나의 사건에 대하여 신고한 사람이 2명 이상인 경우에는 포상금을 균등하게 배분하여 지급하되, 배분방법은 지급받을 사람이 사전에 합의하여 신청

  ※ 다만, 지자체 포상금 예산 미확보 및 과태료 계도기간 운영으로 신고포상금 지급이 불가할 수 있음

2025
주택 임대차계약
신고제 사무편람

VI

주택 임대차 신고제도 관련 FAQ

MINISTRY OF LAND,
INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT

VI 주택 임대차 신고제도 관련 FAQ

1 신고대상 등 관련

핵심요약

가. 신고대상 등

구 분	상세 내용
계약의 종류	주택임대차보호법 상 주택(주거용 건축물) 임대차 계약
지역 기준	경기도 외 도(道)관할 군(郡)지역을 제외한 전국 전역
금액 기준	보증금 6천만원 또는 차임(월세) 30만원 초과
계약일 기준	2021.6.1. 이후 체결한 주택 임대차 계약
신고의무자	임대차 계약 당사자 (임대인/임차인) 공동

나. 신고사항

종류	내용
계약 당사자 인적사항	성명(법인명), 주민(법인)등록번호, 주소, 연락처
주택 소재지·종류 등 현황	아파트/단독 등 종류, 소재지, 건물명, 면적(㎡), 방의 수(칸)
임대료·계약일 등 계약 내용	보증금·차임, 계약기간, 계약체결일
계약갱신 요구 해당 여부	「주택임대차보호법」 제6조의3에 따른 계약갱신요구권 행사 여부
개업공인중개사 정보	사무소 명칭, 소재지, 대표자 성명, 등록번호, 전화번호 등

■ 신고대상 사례('가' 해당 전제)

- 아파트·단독·다가구 등 주거용 부동산 임대차 계약
- 주거용 오피스텔 임대차 계약
- 보증금·차임 증감이 있는 갱신된 임대차 계약

■ 신고 미대상 사례

- 경기도 외 도(道)관할 군(郡)지역 임대차 계약
- 보증금·월세 등 차임이 없는 계약
- 상업·업무용 등 주거 목적이 아닌 임대차 계약
- 보증금 또는 차임 증감이 없이 갱신된 임대차 계약(묵시적 갱신 포함)

1-1. 임대차신고제 대상 주택 종류는 무엇인가요?

임대차 계약을 체결한 주거용 건물(주택)이 대상이며, 아파트, 다세대 등 '주택' 외 '준주택(고시원· 기숙사 등)', '비주택(공장·상가내 주택·판잣집 등)' 등도 해당됩니다.

* 임대차계약체결 당시의 실제용도, 임대차의 목적, 전체 건물과 임대차 목적물의 구조와 형태 등 구체적인 상황을 고려해서 합목적적으로 판단(대판 95다51953)

1-2. 임대차 계약 신고는 언제부터 무엇을 신고해야 하나요?

임대차 계약 신고제도는 **'21년 6월 1일부터 체결된 주거용 부동산 임대차 계약**이 신고대상이며, (거래신고법 부칙 제17483호, 제1조, 제2조)

- 신고사항은 임대차 계약 체결 신고사항은 **계약 당사자 인적사항, 계약기간, 계약일, 임대료, 임대차 부동산의 종류·면적 등 현황, 계약갱신청구권 해당 여부, 개업공인중개사 정보**입니다.

1-3. 전국 모든 지역의 임대차 계약이 신고대상 인가요?

'21.6.1.부터 시행되는 주택 임대차 계약 신고제도는 전국을 대상으로 하나,

- **경기도 이외 도(道) 지역의 군(郡) 지역은 신고대상에 해당되지 않습니다**(영 제4조의4)

1-4. 임대료 및 지역 상관없이 모든 임대차 계약이 신고대상 인가요?

'21.6.1.부터 시행되는 주택 임대차 계약 신고대상은 임대료 기준이 있습니다.

- **보증금 6천만원 초과 또는 차임 30만원 초과인 계약**만 신고대상(영 제4조의3)이며, 경기도를 제외한 도 지역의 군 지역은 신고대상 지역에 해당되지 않습니다.

1-5. 서울시 아파트로 보증금 5천만원에 월세 35만원인 임대차 계약은 신고대상에 해당되나요?

보증금을 기준으로 **5천만원은 신고대상에 해당되지 않으나, 월차임(월세)이 35만원으로 신고기준 금액인 30만원을 초과하여 신고대상**에 해당됩니다.(영 제4조의3)

1-6. 영업용으로 상가 임대차 계약을 체결하였고 세무서에 사업자 확정일자를 신고하였는데 주거도 겸용으로 사용하는 경우에도 임대차 신고대상 인가요?

임대차 신고대상은 주거용 임대차 계약이 대상이며 **업무용·상가·오피스텔 주거 이외 목적의 임대차 계약은 신고대상에 해당되지 않습니다.**

따라서 「상가임대차보호법」에 따른 사업자등록 대상 건물로 주된 부분을 **영업용으로 사용하는 임대차 계약은 주택 임대차 신고대상이 아닙니다.**

1-7. 임대차 신고는 별도 신고기한이 있나요? 기한을 초과하면 처벌도 있나요?

임대차 신고의 **신고기한은 계약체결일로부터 30일 이내 이며, 신고기한을 초과할 경우 과태료 부과 대상**에 해당됩니다.(법 제6조의2제1항)

* 제도 시행 이후 4년('21.6.1.~'25.5.31.)간 계도기간 운영이 종료되며, '25.6.1.계약체결분부터 적용

계약서 작성 이전이라도 임대료, 임대기간, 주택 등이 확정되어 당사자 간 임대차 계약의 합의 후 (가)계약금이 입금되었다면, (가)계약금 입금일을 기준으로 30일 이내 신고해야 합니다.

1-8. 임대차 신고는 임대인·임차인 중 누가 신고해야 하는 건가요?

임대차 신고의무자는 계약 당사자 임대인·임차인 모두에게 있습니다.

- 다만, 당사자 중 1인이 임대차계약서를 제출하거나, 계약 체결사실을 입증할 수 있는 입금증·통장사본 등을 제출하면 신고할 수 있습니다.
- 또한, 위임장을 첨부(위임한 자의 신분증 사본첨부)하여 신고를 위임 시 공인중개사 등 위임받은 자는 누구나 대리 신고가 가능합니다.

1-9. 민간임대사업자는 임대차신고를 계약체결일로부터 90일 이내에 하면 되는데, 이 경우 임대차신고의무(체결 후 30일이내 신고) 해태로 과태료 부과 대상인가요?

「민간임대특별법」에 따른 민간임대사업자는 해당법률에 따라 (90일 내에) 신고 시 임대차신고로 의제*되며 신고해태 과태료는 부과되지 않습니다.

* 「부동산거래신고법」 제6조의 5

1-10. 임차인이 외국인인 경우에도 임대차 신고를 해야 하나요?

임대차 신고는 내외국인을 구분하지 않습니다. **내외국인 모두 임대차 신고의무자**입니다.
(법 제2조제3호의2)

1-11. 임대차 계약서를 작성하지 않았는데도 신고해야 하나요?

지역과 금액 등이 임대차 신고 기준에 해당되는 때에는 임대차 계약서를 작성하지 않은 경우에도 임대차 신고대상에 해당됩니다.

다만, 계약 당사자 중 1인이 **임대차 계약서를 제출하면 공동신고로 간주되는 신고 편의성과 당사자 권리 보호 등을 위해 계약서 작성을 권장**합니다.

1-12. '21.6.1. 이후 묵시적 갱신이 된 경우에도 신고해야 하나요?

기존 주택 임대차 계약이 **'21년 6월 이후 묵시적 갱신 또는 임대료 변경이 없는 갱신의 경우에는 임대차 신고대상에 해당되지 않습니다.**(영 제4조의3)

다만, **'21년 6월** 이후 갱신이 되었으나, **임대료 변동이 있고 변동된 임대료가 보증금 6천만원 또는 월차임 30만원 초과인 경우에는 신고대상**에 해당됩니다.

1-13. 주택 임대차 신고는 어디로 가서 해야 하나요?

주택 임대차 신고의 **신고관청은 읍면동사무소(주민센터)입니다.**(법 제6조의2제5항)

주택 소재지 관할 주민센터로 신고하면 되며, **법정동 내 다수 행정동 주민센터가 있는 경우 해당 주택 소재지 관할 주민센터를 확인하여 신고**해야 합니다.

- 주민센터(600원) 또는 법원 등기소, 인터넷 등기소를 통한 확정일자 부여시 임대차신고를 별도로 해야 과태료가 부과되지 않음에 유의

  * 인터넷 신고(rtms.molit.go.kr) 또는 정부24 전입신고(임대차계약서 첨부)를 통한 임대차신고도 가능

1-14. 확정일자 부여 받은 경우에는 임대차 신고를 하지 않아도 되나요?

임대차 계약서를 제출하여 임대차 신고를 한 경우에는 확정일자 부여가 의제되어 별도 확정일자 신청을 할 필요는 없습니다. 그러나 임대차 신고 전 확정일자 신청을 먼저 한 경우에는 별도로 임대차 신고를 해야 합니다.

- 주민센터(600원) 또는 법원 등기소, 인터넷 등기소를 통한 확정일자 부여시 임대차신고를 별도로 해야 과태료가 부과되지 않음에 유의

1-15. 임대차 신고 시 계약서 사본을 제출해도 확정일자 부여를 받은 것으로 처리가 되나요?

임대차 신고 시 확정일자 부여 의제 처리가 되려면 임대차 계약서를 제출하면 되고, 원본과 사본을 구분하지 않습니다.(법 제6조의5제3항) 다만, 사본의 경우 문서의 상태가 계약내용(신고사항) 확인이 어려운 경우에는 처리되지 않습니다.

1-16. 주거용 임대차 계약을 체결한 부동산이 무허가 건축물인데도 신고대상 인가요?

무허가 건축물이라 하더라도 주거용 임대차 계약을 체결한 경우 신고대상입니다.

1-17. 학교에서 제공하는 기숙사 임대차 계약도 신고를 해야 하나요?

「학교시설사업 촉진법」 제2조제1호나목에 따른 학교시설에 해당하는 기숙사의 이용 계약은 임대차 신고대상으로 판단하지 않습니다.

1-18. 계약금은 지급하였는데 아직 계약서를 작성하지 않았습니다. 계약체결일로부터 30일 이내에 신고해야 한다고 하는데 계약서 작성일로부터 30일 이내에 신고하면 되나요?

민법 및 판례 등에 따라 계약체결의 시점은 계약당사자가 특정되고 당사자간 의사의 합치가 이루어진 때에 계약이 체결된 것으로 판단합니다.

따라서 임대차 계약 시 임대할 주택과 임대료 등 주요사항에 합의가 된 때에 계약금 또는 가계약금을 지급하는 것이 일반적이므로 이 경우 금원(돈)이 지급된 날을 기준으로 30일 이내에 신고를 해야 과태료 부과대상에 해당되지 않음을 주의해야 합니다.

계약서를 작성하지 않기로 한 경우에는 공동으로 신고서를 작성·제출하여야 하며, 계약자 권리보호와 계약서 제출에 따른 신고 편의성 등을 고려하여 신고기한 이내에 상호 계약서를 작성하여 신고하는 방법을 권장합니다.

다만, 거래당사자 쌍방이 계약서 또는 공동 신고서 작성이 어려운 경우 일방이 단독 신고서를 작성하여 계약체결 증빙서류(입금증 등)를 첨부해 신고할 경우 공동으로 신고한 것으로 처리되는 방법도 있습니다.

1-19. 계약기간을 2년 연장하고, 기존계약과 같은 조건으로 계약갱신을 했습니다. 제 경우는 임대차신고 대상이 아닌가요? 신고 대상이 아니라고 한다고 하더라도 임대차신고를 하면 안되나요?

묵시적 갱신계약과 같이 임대료의 변동이 없는 갱신계약이라면 임대차 신고 대상이 아니므로 따로 신고하지 않으셔도 됩니다.

1-20. 강원특별자치도, 전북특별자치도에 속한 군 지역의 경우 신고 대상 인가요?

신고대상에 해당하지 않습니다.

* 부동산거래신고법 제도 도입 취지상 특별자치도는 제주도만 해당되며, 군지역을 포함하는 도(道)는 경기도만 해당하는 것으로 보아야 할 것이며, 법 시행 이후 특별자치도로 전환된 강원도 및 전북도의에 속한 군 지역은 계속 신고 비대상으로 보는 것이 타당.(필요시 추후 법 개정 추진)

* 대구광역시 군위군 등 광역시 내 "군지역"의 경우 신고 대상